

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 83

от 31 януари 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ВЕРМИКУЛИТОВА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Ливаде“, с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, сключен на 16 февруари 2007 г., изменен и допълнен с **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 от 29 април 2011 г., за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия**

На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 854 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 2 от 2007 г.), заявление от концесионера с вх. № Е-26-Х-147 от 15 юни 2022 г., заявление с вх. № Е-26-Х-146 от 15 юни 2022 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Ливаде“,

с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, сключен на 16 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Хеликс“ ЕООД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 29 април 2011 г., чрез удължаване на определения с Решение № 854 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 2 от 2007 г.) срок с 30 години считано от 16 февруари 2027 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Ливаде“, с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, сключен на 16 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Хеликс“ ЕООД - гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 29 април 2011 г., и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 4 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително клаузите, свързани с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Разработване на план за управление на минните отпадъци.

4.4. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 21, ал. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.5. Банковата гаранция по т. 4.4 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.6. Възстановяване размера на гаранцията, при усвояване изцяло или на част от нея, в 10-дневен срок от уведомлението от концедента за това.

4.7. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/30 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължаване на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 6 500 тона/шестмесечие вермикулитова суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.

5.2. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община

Ихтиман част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

6. Разрешава на „Хеликс“ ЕООД - гр. София, да прехвърли на „Ойровер“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – индустриални минерали – вермикулитова суровина, от находище „Ливаде“, с. Белица, община Ихтиман, Софийска област.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с „Хеликс“ ЕООД - гр. София, и с „Ойровер“ ЕООД - гр. София, допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор и за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**